

Жүк вагондары туралы ақпаратты берудің № _____ ШАРТЫ Нур-Султан қ. 2022 ж «__» _____ «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ҚТЖ» ҰК» АҚ) бұдан әрі «Орындаушы» деп аталып, «ҚТЖ «ҰК» АҚ филиалы - «Автоматтандыру және цифрландыру дирекциясы» директорының қаржы, қамтамасыз ету және HR жөніндегі орынбасары Р. А. Байдаулетова 2022 жылғы 27 маусымдағы №1297 сенімхат негізінде әрекет етеді бір тараптан және басқа Тарап ТОО «_» бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін Директоры _____. тұлғасында, бірігіп «Тараптар» деп атала отырып төмендегі осы шартты жасасты: 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ 1.1. Осы Шартпен Тапсырыс беруші тапсырады, ал Орындаушы «ҚТЖ» ҰК» АҚ – «Автоматтандыру және цифрландыру дирекциясы» филиалында (одан әрі-қызметтер) қалыптасқан вагон паркінің автоматтандырылған деректер базасы (одан әрі- ВП АДБ) ҚР жолының вагондық моделдері деректері (одан әрі - ВМД) бойынша Тапсырыс берушінің вагондарымен операциялар туралы ақпараттардың электронды тізімі негізінде Тапсырыс берушіге жеткізу міндетін алады. 1.2. Ақпаратты беру мына жағдайда жүзеге асырылады; 1.2.1. Егер вагондар меншік құқығында немесе басқа заңдық негізде Тапсырыс берушілерге тиесілі болған жағдайда; (вагон меншік иесінің сенімхаты, жалға беру шартының көшірмесі, лизинг); <i>(орналастыру орнын ауыстыру, жөндеу және жүріс)</i> 1.2.2 Егер Тапсырыс беруші тасымалдаудың тікелей қатысушысы не болмаса тасымалдаудың тікелей қатысушысының жазбаша келісімі бар болған жағдайда; (тек қана орналастыру орнын ауыстыруға және жүріске); 1.2.3. Разряд жүктерін орналастыру орнын ауыстыру (жарылғыш материалдар),сонымен қатар әскери жүктер туралы ақпарат берілмейді.	ДОГОВОР № _____ на предоставление информации о грузовых вагонах г. Нур-Султан «__» _____ 2022 г. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «ҚТЖ») в лице заместителя директора по финансам, обеспечению и HR филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» Байдаулетова Р.А. действующего на основании доверенности №1297 от 27 июня 2022 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной Стороны, и с другой Стороны ТОО «_», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора __, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство предоставлять Заказчику, на основании электронного списка информацию об операциях с вагонами Заказчика по данным вагонной модели дороги РК (далее – ВМД), автоматизированной базы данных парка вагонов (далее АБД ПВ), формируемой в филиале АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» (далее – Услуги). 1.2. Предоставление информации осуществляется: 1.2.1. В случае, если вагоны принадлежат Заказчику на праве собственности или ином законном основании (доверенность от собственника вагонов, копии договоров на аренду, лизинг);<i>(на дислокацию, ремонт и пробег)</i> 1.2.2. В случае, если Заказчик является непосредственным участником перевозок (грузоотправитель, грузополучатель), либо при наличии письменного согласия от непосредственных участников перевозок (грузоотправителя, грузополучателя);<i>(только на дислокацию и пробег)</i> 1.2.3. Не предоставляется информация о дислокации разрядных грузов (взрывчатые материалы), а также по воинским грузам. 1.3. Исполнитель определяет принадлежность вагонов Заказчика по национальной базе данных АБД
---	--

1.3. Орындаушы «ҚТЖ» ҰК» АҚ ВП АДБ ұлттық деректер базасынан Тапсырыс беруші вагондарына және Тапсырыс берушінің вагондар тізіміне тиесіліні анықтайды.

1.4. Орындаушы ақпаратты сұрату бойынша Тапсырыс берушінің вагондармен өзарабайланысын анықтайды;

1.5. Орындаушы Шартқа №№2,3,4 Қосымшаларына сәйкес Тапсырыс берушіге ақпарат береді.

1.6. Тапсырыс берушілер Орындаушы келесі байланыс құралын FTP, Email. қолдана отырып, ақпарат алмасуын жүзеге асырады Ақпарат алмасу технологиясын таңдау қолданыстағы техникалық мүмкіндік пен қажетті ақпараттар көлемі негізінде Тапсырыс беруші мен Орындаушымен жүзеге асырылады.

1.7. Осы шарт бойынша көрсетілген қызметтер нәтижелерінен алынған ақпарат, «ҚТЖ» ҰК» АҚ коммерциялық құпияларынан тұратын мәліметтер тізімге енгізілген.

Тараптар Құпия туралы Келісімге қол қояды. (осы Шартқа № 1 қосымша).

1.8. Қызмет көрсету мерзімдері:

басталуы: осы Келісімге қол қойылған күннен бастап;

аяқталуы: «31» желтоқсан 2022 жылды қоса алғанда.

1.9. Көрсетілетін қызметтердің орны: Нур-Султан қ.

2. ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУДІҢ ҚҰНЫ МЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

2.1. Осы шарт бойынша қызметтердің бағасы осы Шартқа №2 қосымшасында анықталған.

2.2. Қызметтерді ұсынылған күннен бастап бірінші және екінші айларда, Тапсырыс беруші қызметтердің құны бойынша ағымдағы айдың 20 күніне дейін төлемді жүргізеді. Кейінгі қызметтердің төлемін Тапсырыс беруші осы шарттың 2.3. тармағы бойынша енгізеді.

2.3. Тапсырысшы ай сайын келесі айдың шотына, соңғы күннен кешіктірмей, алдыңғы есепке алдын ала төлемді енгізеді. Егер алдын ала төлеу сомасы есептелген мерзімге нақты соманың көлемінен асатын болса, осы айырмашылық келесі есептелу мерзімі төлеміне саналады. Тапсырысшымен алдын ала төлем енгізілген нақты көлем сомасы артқан кезде, айырмашылық Тапсырысшының оларға 20 (жиырма) күннен кешіктірмей келесі есептік айына төленетін қарызын құрайды.

Егер айдың бірінші күні Тапсырыс берушінің

ПВ АО «НК «ҚТЖ» и списку вагонов, предоставляемому Заказчиком.

1.4. Исполнитель определяет взаимосвязь Заказчика с вагонами, по которым запрашивается информация.

1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию в соответствии с Приложениями №№ 2,3,4 к Договору.

1.6. Заказчики Исполнитель осуществляют обмен информацией, используя следующие средства связи: FTP, Email. Выбор технологии обмена информацией осуществляется Заказчиком и Исполнителем на основании существующих технических возможностей и необходимых объемов информации.

1.7. Информация, получаемая в результате оказания Услуг по настоящему Договору, включена в Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну АО «НК «ҚТЖ».

Стороны подписывают Соглашение о конфиденциальности (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.8. Срок оказания Услуг:

начало: с даты подписания настоящего Договора; окончание: 31 декабря 2022 года включительно.

1.9. Место оказания Услуг: город Нур-Султан.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены на услуги по настоящему Договору определены в Приложении № 2 к настоящему Договору.

2.2. За первый и второй месяц с даты предоставления услуг, Заказчик производит оплату до 20 числа текущего месяца, согласно стоимости Услуги. Последующую оплату Услуг Заказчик вносит согласно пункта 2.3. настоящего Договора.

2.3. Заказчик ежемесячно вносит предоплату в счет будущего месяца в размере фактически оказанной услуги за месяц, идущий перед отчетным не позднее последнего числа месяца, предшествующего отчетному. В случае, если сумма предоплаты превышает размер фактической суммы за расчетный период, разница этого превышения засчитывается в оплату следующего расчетного периода. При превышении фактической суммы размера внесенной Заказчиком предоплаты, разница составляет долг Заказчика, который выплачивается им не позднее 20 (двадцатого) числа, следующего за отчетным

жеке шотында ақшалай қаражаттары 2.2. және 2.3., т. бекітілген сомадан 50% аз болған жағдайда. Онда Орындаушы қызмет көрсетуді тоқтатуға құқылы.

Қайта қосылу алдын ала төлемін 100% енгізгеннен 3 жұмыс күннің ішінде жүзеге асырылады. Осымен бірге төлем толық көлемде алынады.

Шот –фактуралар екі Тараптардың қол қойылған орындалған көрсетілген қызмет негізінде Қазақстан Республикасы салық заңнамасының талаптарына сәйкес электрондық шот фактураларының ақпараттық жүйесінің (ЭШ ФАЖ) Web-порталы арқылы электрондық түрде шығарылады.

3. ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ АКТІСІН ҚАБЫЛДАУ -ТАПСЫРУ ТӘРТІБІ

3.1. Ай сайын, айдың 10-шы күнінен кешіктірмей келесі есеп кезеңіне дейін Орындаушы Тапсырысшыға пошта арқылы келесі түпнұсқа есептеу кезеңіне дейін айдың 15 күнінен кешіктірмей кейінгі бағытпен, 3(үш) жұмыс күннің ішінде Тапсырысшымен қол қойылған факсимильді байланыс немесе сканерленген түрде, өз жағындағы тараптар қол қойған қызмет көрсету актісін (одан әрі-Акт) жасайды және береді.

3.2. Акт Тапсырысшымен қызмет көрсету нәтижелерінен кемшіліктер болмаған жағдайда қол қойылады, не болмаса Тапсырысшы 3 (үш) жұмыс күннің ішінде Орындаушыға қызмет көрсетуде табылған кемшіліктерді жою туралы жазбаша хабарлама жібереді.

3.3. Орындаушы Тапсырысшыдан қызмет көрсетуде табылған кемшіліктерді жою туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 3(үш) жұмыс күннің ішінде өз есебінен, өз күшімен анықталған кемшіліктерді жоюға міндетті.

3.4. Қабылдау-тапсыру көрсетілген қызметтерді ай сайын жүзеге асырылады, актіге қол қою арқылы көрсетілген қызметтердің. Кешіктірмей 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде актіге қол қойылған күннен бастап көрсетілген қызметтердің. Орындаушы жазып, шот-фактура электрондық түрде ақпараттық жүйесі арқылы "Электрондық шот-фактуралар.

3.5. Егер Тапсырысшы тарапынан қызмет көрсету актісіне өз уақытысында қол қойылмаған жағдайда, Орындаушы қызмет көрсетуді тоқтатуға құқылы.

месяцем.

Если на первое число месяца сумма денежных средств на лицевом счете Заказчика меньше 50% установленной суммы согласно п. 2.2. и п.2.3., то Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг.

Повторное подключение осуществляется в течение 3 рабочих дней с внесения 100% предоплаты. При этом оплата взимается в полном объеме.

Счета–фактуры выписываются в электронной форме через Web-портал информационной системы электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан на основании подписанного с обеих сторон акта оказанных услуг.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. Ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель составляет и передает Заказчику акт оказанных Услуг (далее - Акт), факсимильный или отсканированный вариант которого подписывается обеими сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с последующим направлением не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом оригинала по почте.

3.2. Акт подписывается Заказчиком в случае отсутствия недостатков в результатах оказанных Услуг, либо в течение 3 (трех) рабочих дней направляет письменное уведомление Исполнителю об устранении обнаруженных недостатков оказанных Услуг.

3.3. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного уведомления об устранении обнаруженных недостатков оказанных Услуг за свой счёт и собственными силами обязан устранить обнаруженные недостатки.

3.4. Прием-передача оказанных услуг осуществляется ежемесячно, путем подписания акта оказанных услуг. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания акта оказанных услуг Исполнитель выписывает счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры.

3.5. В случае несвоевременного подписания Акта со Стороны Заказчика, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг.

3.6. Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем оригинала Акта

3.6. Тапсырысшы 3(үш) жұмыс күннің ішінде Орындаушыға берген актінің түпнұсқасына қол қояды және оның бір үлгісін Орындаушының нақты тұратын орнына жібереді.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

4.1.Орындаушы міндетті:

4.1.1. Қазақстан Республикасы заңнамасына және «ҚТЖ» ҰК» АҚ жергілікті актілеріне, Осы шарттың шарттарына сәйкес қызмет көрсету сапасын өз уақытында және толық көлемде қамтамасыз етуге;

4.1.2. «ҚТЖ» ҰК» АҚ автоматтандырылған жүйесі бар ақпаратты беру осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде;

«ҚТЖ» ҰК» АҚ базасында бар ақпаратты беруге;

4.1.3. Тапсырысшының талабы бойынша Тапсырысшыдан Қызмет көрсетуде табылған кемшіліктерді жою туралы хабарлама алған күннен бастап 3(үш) жұмыс күннің ішінде барлық қызмет көрсетуде табылған кемшіліктерді ақысыз жоюға;

4.1.4. Қызметтер көрсету кезіндегі жұмыстың жүрмеуі немесе бұдан әрі қарай жасалатын қызметтер көрсету мүмкін емес болған жағдайда Тапсырысшыны 2 жұмыс күннің ішінде дереу хабардар етуге;

4.1.5. Осы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жұмысқа тартылған Орындаушылармен жеке тұлғаны қоспағанда Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз Шарттың мазмұнын немесе оның жағдайларын, сонымен қатар Тапсырысшыға берілген немесе оның атынан басқа тұлғаға ақпараттарды жария етпеуге. Көрсетілген тұлға үшін ақпарат құпия түрде ұсынылуы тиіс және сол себепті шартта қарастырылған міндеттемелерді орындау қажет болған жағдайда;

4.1.6. осы шартта, Қазақстан Республикасы заңнамасы және «ҚТЖ» ҰК» АҚ жергілікті актілермен қарастырылған басқа да міндеттемелерді атқаруға;

4.2. Орындаушы құқылы:

4.2.1. Тапсырыс берушіден осы шарттың шарттарына сәйкес көрсетілген қызметтердің уақытылы төлемін, алдын ала төлемін талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушімен ақпараттық қызметтер үшін төлем, алдын ала төлем өз уақытынан кешіктірілген жағдайда, төлем, алдын ала төлем жүргізілгенге дейін өзінің шарттық міндеттерін орындауды тоқтатуға;

4.2.3.«ҚТЖ» ҰК »АҚ алдындағы міндеттемелер

подписывает и высылает экземпляр Исполнителя по его фактическому месту нахождения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. обеспечить своевременное и качественное оказание услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, локальными актами АО «НК «ҚТЖ» и законодательством Республики Казахстан.

4.1.2. предоставлять информацию, которая имеется в автоматизированных системах АО «НК «ҚТЖ» в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.1.3. безвозмездно устранить по требованию Заказчика все обнаруженные недостатки оказанных Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика об устранении обнаруженных недостатков оказанных Услуг;

4.1.4. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания Услуг или делающих дальнейшее оказание Услуг невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в течение 2-х рабочих дней;

4.1.5. без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также информацию, представленную Заказчиком или от его имени другим лицам, за исключением лиц, привлеченных Исполнителем для исполнения обязательств по настоящему Договору. Информация для указанных лиц должна предоставляться конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения предусмотренных Договором обязательств;

4.1.6. нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором, локальными актами АО «НК «ҚТЖ» и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты, предоплаты оказываемых услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.2.2. в случае несвоевременной оплаты, предоплаты Заказчиком за информационные услуги, приостановить выполнение своих договорных обязательств до момента произведения оплаты, предоплаты;

4.2.3. удерживать в безакцептном порядке сумму задолженности контрагента по любым

бойынша қарсы тараптың қарызының сомасы және дауыс беруші акциялардың (қатысу үлестерінің) елу проценттен астамы тікелей немесе жанама түрде «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ға тиесілі ұйымдардың, «ҚТЖ» ҰК» АҚ келісімшарт бойынша ұстап қалу.

4.2.4. Осы шарттың 7 бөлімінде қарастырылған жағдайларда, осы шартты мерзімінен бұрын бұзуға;

4.2.5. Егер Тапсырыс берушінің вагондар бойынша сұратылып отырған ақпаратпен байланысы орнатылмаса немесе аталған ақпараттық жүйелермен байланысты автоматтық режимде анықтау мүмкіндігі болмаса, Тапсырыс берушіге сұратылып отырған ақпаратты бермеуге;

4.2.6. Егер Тапсырыс берушімен шарттың 3.1. және 3.5. тармағының талаптары орындалмаған жағдайда өзінің шартты міндеттемелерін орындауды тоқтатуға;

4.2.7. осы шартта, Қазақстан Республикасы заңнамасы және «ҚТЖ» ҰК» АҚ жергілікті актілермен қарастырылған басқа да құқығы бар болуына.

4.3. Тапсырысшы міндетті:

4.3.1. Осы шарттың шарттарын тиісті түрде орындауға;

Талап қою болмаған жағдайда Орындаушының актісі бойынша қызмет көрсетудің нәтижелерін қабылдауға;

4.3.2. осы Шарттың шарттарына сәйкес Қызметтерге төлем жүргізуге;

4.3.3. Орындаушыға қызмет көрсетуде табылған кемшіліктер туралы хабарлауға осы Шартта көзделген мерзімде;

4.3.4. вагондар туралы ақпарат алуға үшінші тұлғаларға берілген сенім хаттың сканерленген нұсқасын (нотариалды куәландырылған көшірмелерінің қағаз тасымалдаушымен келесі жолдануымен) беруге;

4.3.5. ақпарат алу құқығына берілген құжаттардың сенімділігіне жауапкершілік көтеруге;

4.3.6. Орындаушымен қызмет көрсету үшін тәулігіне 200 вагондардан аса вагон сандары кезінде 1.1., 1.2., 1.3 тармақтарына сәйкес вагондардың инвентарлық нөмірі көрсетілген вагон тізімдерін сағат 17-00 ге дейін электрондық мекен- жайға Nurgali_AE@Railways.kz, iservice.Railways@gmail.com, жіберу қажет.

Жаңартылған тізімдер бойынша мәліметтерді беру Тапсырысшыға тізімдерді берген күннен бастап келесі күннен бастап жүргізіледі. Вагондар тізімі жұмыс күндері жаңартылады.

Егер вагон тізімі жаңартылмаған жағдайда Тапсырысшымен деректерді жинау Тапсырысшыға ерте берілген вагон тізбесі бойынша жүргізіледі.

обязательствам перед АО «НК «ҚТЖ» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «ҚТЖ», из сумм кредиторской задолженности АО «НК «ҚТЖ» по заключаемому договору.

4.2.4. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.

4.2.5. Не предоставлять Заказчику востребованную информацию, если не установлена связь Заказчика с запрашиваемой информацией по вагонам или нет возможности определить данную связь информационными системами в автоматическом режиме;

4.2.6. в случае нарушения требований пунктов 3.1. и 3.5. Договора Заказчиком, приостановить выполнение своих договорных обязательств.

4.2.7. иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором, локальными актами АО «НК «ҚТЖ» и законодательством Республики Казахстан.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора.

4.3.2. произвести оплату за Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.3. Информировать Исполнителя об обнаружении недостатков оказанных Услуг в сроки предусмотренные настоящим Договором.

4.3.4. Предоставить сканированные варианты доверенностей с третьими лицами (с последующим направлением нотариально заверенных копий на бумажном носителе) на получение информации о вагонах.

4.3.5. нести ответственность за достоверность предоставляемых документов на право получения информации.

4.3.6. Для оказания услуг Исполнителем, при количестве вагонов свыше 200 вагонов в сутки предоставлять список вагонов с указанием инвентарных номеров вагонов в соответствии с пунктами 1.1., 1.2., 1.3. до 17-00 часов на электронные адреса: Nurgali_AE@Railways.kz, iservice.Railways@gmail.com.

Предоставление данных по обновленному списку производится на следующий день с даты предоставления списка Заказчиком. Список вагонов обновляется в рабочие дни.

В случае, если список вагонов не обновляется Заказчиком наработка данных производится по списку вагонов ранее предоставленным Заказчиком.

4.3.7. предоставить Исполнителю все необходимые документы и информацию для выполнения условий

4.3.7. Орындаушыға Шарттың шарттарын орындау үшін барлық қажетті құжаттар мен ақпараттарды жазбаша сұраныс келген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде беруге.

4.3.8. «ҚТЖ» ҰК» АҚ коммерциялық құпия немесе құпияларынан тұратын ақпараттарының сақталуын қамтамасыз ету бойынша талаптарын орындауға;

4.3.9. осы шартта, Қазақстан Республикасы заңнамасы және «ҚТЖ» ҰК» АҚ жергілікті актілермен қарастырылған басқа да міндеттемелерді атқаруға;

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Осы шарттарқа сәйкес тиісті қызмет көрсетуді талап етуге;

4.4.2. Көрсетілген қызметтердің кемшіліктерін уақытында және осы Шарттың шарттары негізінде жоюды талап етуге;

4.4.3. Осы шарттың 7 бөлімінде қарастырылған жағдайларда, осы шартты мерзімінен бұрын бұзуға;

4.4.4. Орындаушымен берілетін ақпараттар тізімі мен құрылымын өзгерту бойынша ұсыныстар енгізуге;

4.4.5. осы шартта, Қазақстан Республикасы заңнамасы және «ҚТЖ» ҰК» АҚ жергілікті актілермен қарастырылған басқа да құқығы бар болуына.

5. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ЖӘНЕ ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Осы Шартты орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешілетін болады. Егер Тараптар туындаған дау бойынша өзара келісімге келмесе, онда барлық даулар талап тәртібімен қаралады. Шағымдар оны алған күннен бастап 10 күн мерзімде қаралуға жатады, ал шағымдарды реттеу мүмкін болмаған кезде даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Нұр-сұлтан қаласында сот тәртібімен қаралады.

5.2. Тапсырысшы көрсетілген қызметтерге уақытылы төлемегені үшін төлемге жататын сомадан 10% (он пайыз) көп емес, мерзімі өткен әрбір күн үшін төлемге жататын сомадан 0,1% (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде өсімпұл төлейді

5.3. Белгіленген қызмет көрсету мерзімі бұзылған немесе қызмет көрсету жеткіліксіз болған жағдайда, Орындаушы Тапсырысшыға мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелердің құнынан 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде, орындалмаған

Договора в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения письменного запроса.

4.3.8. Выполнять требования по обеспечению сохранности информации АО «НК «ҚТЖ» составляющей коммерческую тайну и конфиденциальную информацию АО «НК «ҚТЖ»;

4.3.9. нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором, локальными актами АО «НК «ҚТЖ» и законодательством Республики Казахстан.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором.

4.4.2. требовать устранения недостатков оказанных Услуг в сроки и на условиях настоящего Договора;

4.4.3. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора;

4.4.4. вносить предложения по изменению перечня и структуры информации, передаваемой Исполнителем.

4.4.5. иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором, локальными актами АО «НК «ҚТЖ» и законодательством Республики Казахстан.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут решаться путём переговоров. Если Стороны не придут к обоюдному согласию по возникшему спору, то все споры рассматриваются в претензионном порядке. Претензии подлежат рассмотрению в 10-ти дневный срок со дня её получения, а при невозможности претензионного урегулирования споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в городе Нур-Султан.

5.2. За несвоевременную оплату за оказываемые Услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % (процентов) от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (десять) % (процентов) от несвоевременно оплаченной суммы.

5.3. Также за невыполнение в установленный срок или ненадлежащее оказание Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % (процентов) от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 (десять) % (процентов) от стоимости

міндеттемелердің құнынан 10% (он пайыз) көп емес өсімпұл төлейді.

5.4. Тараптар өз қалаулары бойынша жоғарыда көрсетілген айыппұл санкцияларының бір де бірін жібермеуге және қолданбауға құқылы.

Сонымен қатар, өсімпұлды төлеу Тараптарды осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

5.5. Орындаушы Тапсырысшыға өтінімде Тапсырысшымен көрсетілген дұрыс емес немесе сенімсіз ақпаратқа жауап бермейді.

5.6. Орындаушы мен Тапсырысшы осы шартты орындау кезінде өзара құпияны сақтайды.

5.7. Осы шарттың мәніне сәйкес алынған ақпаратты одан әрі қолдану жауапкершілігі Тапсырысшыға жүктеледі.

6. ТОЙТАРЫЛМАС КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ

6.1. Тараптар осы Шарттың шарттарын, соның ішінде табиғат апаттары, жер сілкінісі, дауылдар, өрттер, технологиялық апаттар, әскери әрекеттер, эпидемиялар, ереуілдер, мемлекеттік органдардың актілерді қабылдауы және т.б. тікелей әсер ету шартымен орындай алмаса, осы Шартта қарастырылған жауапкершілікті көтермейді.

6.2. Тойтарылмас күш жағдайлары туындаған жағдайда осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақытқа ысырылады.

6.3. Осындай жағдайларға жүгінетін Тарап осындай жағдай туындаған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде басқа Тарапты олардың пайда болғаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге және құзырлы органмен берілген куәландыратын құжатты беруге міндеттенеді.

6.4. Жоғарыда көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда Тараптар ешқандай жағдай тойтарылмас күш жағдайы ретінде қаралмайтынына келісті және Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелері қандай түрмен болса да алынбайды және шектелмейді.

6.5. Тойтарылмас күш жағдайларының әрекеттері аяқталғаннан кейін тойтарылмас күш жағдайының әсеріне ұшыраған Тараптар тойтарылмас күш жағдайының әрекеті аяқталған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде жазбаша түрде осындай жағдайлар әрекетінің тоқтағаны, осымен бірге осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудың болжамды мерзімін көрсетіп хабарлауы керек.

6.6. Егер тойтарылмас күш жағдайлары 30 (отыз) күнтізбелік күннен аса созылса, онда кез келген

неисполненного обязательства.

5.4. Стороны по своему усмотрению вправе не начислять и не применять друг к другу ни одну из вышеперечисленных штрафных санкций.

Так же уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.5. Исполнитель не несёт ответственности за предоставление Заказчиком недостоверной или неточной информации, указанной Заказчиком в заявке (списке).

5.6. Исполнитель и Заказчик при исполнении настоящего Договора соблюдают обоюдную конфиденциальность.

5.7. Ответственность за дальнейшее использование информации, получаемой в соответствии с предметом настоящего Договора, несет Заказчик.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную в настоящем Договоре, если невозможность выполнения ими условий настоящего Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок, принятия актов государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего Договора.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких обстоятельств в письменной форме информировать другую Сторону об их наступлении и предоставить подтверждающие документы, выданные уполномоченным органом.

6.4. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по настоящему Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

6.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобных обстоятельств, указав при этом срок, к которому предполагается выполнение обязательств по настоящему Договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся

Тараптардың біреуі басқа Тарапты осы Шартты бұзудың болжалған күніне дейін 5 (бес) күнтізбелік күнде жазбаша хабардар етіп Шартты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Тараптар тойтарылмас күш жағдайлары басталғанға дейінгі алдын ала күнгі мерзімге есеп жүргізеді.

7. ШАРТТЫ БҰЗУ

7.1. Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы шартта қарастырылған жағдайларда Тараптардың келісімі немесе бір тараптың бастамасы бойынша біртараптық тәртіпте мына жағдайларда бұзылуы мүмкін:

7.1.1. Тапсырысшылармен Шарт бойынша өзінің міндеттемелерді Орындаушы бұзған кезде;

7.1.2. Орындаушылармен осы шарт бойынша қызмет көрсетудің құнын төлеу мерзімін Тапсырысшы қайталап бұзған жағдайда.

7.2. Осы Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда оны бұзуға бастамашылық жасап отырған Тарап екінші Тарапқа Шартты бұзу туралы жазбаша хабардар етуді осы шарт бұзылған болып есептелгеннен кейін, шартты бұзу болжалған күніне дейін 15 (он бес) күнтізбелік күнде жібереді.

Осы шартты бұзу туралы хабарлама шартты бұзу туралы хабарламаны жіберген тараптың хабарламасы бар тапсырыс хатпен жіберілуге тиіс.

7.3. Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Тапсырысшы Орындаушыға осы шарттың мерзімінен бұрын бұзылу күніне құжатпен бекітілген нақты көрсетілген қызмет көлеміне төлейді.

8. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЕСКЕРТУ

8.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар өз қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын сақтауға және сақтауын қамтамасыз етуге, сондай-ақ Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын халықаралық актілерде және шет мемлекеттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамалық актілерінде көзделген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасамауға міндеттенеді.

более 30 (тридцати) календарных дней, любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив другую Сторону за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В этом случае Стороны производят расчёт за период, предшествующий дате наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, или в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в следующих случаях:

7.1.1. Заказчиком - при нарушении Исполнителем своих обязательств по Договору;

7.1.2. Исполнителем – при неоднократном нарушении Заказчиком срока оплаты стоимости оказанных Услуг по настоящему Договору.

7.2. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая расторжение Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, по истечении которых настоящий Договор считается расторгнутым.

Уведомление о расторжении настоящего Договора должно направляться заказным письмом с уведомлением Стороны, направившей уведомление о расторжении Договора.

7.3. В случае досрочного расторжения Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю документально подтвержденный объем фактически оказанных Услуг на дату досрочного расторжения настоящего Договора.

8.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечивать соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

8.2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяние, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное

8.2. Шарт мақсатында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға пара беру не алу кезінде жасалатын қасақана іс-әрекет, коммерциялық параға сатып алу не Тараптар қызметкерінің өз қызмет жағдайын Тараптардың заңды мүдделеріне қайшы ақша, құндылықтар, сыйлықтар және өзге де мүлік немесе мүліктік, жеке немесе моральдық сипаттағы көрсетілетін қызметтер түрінде пайда алу мақсатында өзге де заңсыз пайдалануы, пара беру не алу кезінде жасалатын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға жеке тұлғалардың көрсетілген адамға мұндай пайданы заңсыз беруі және өзге де мүліктік игіліктер мен артықшылықтар алуы, Қазақстан Республикасының немесе тарап келген және/немесе бизнес жүргізетін елдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес (бұдан әрі-сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар).

8.3. Тарапта сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың орын алғаны немесе орын алуы мүмкін екендігі туралы негізделген ұсыныс туындаған жағдайда(сыбайлас жемқорлық қылмыс жасауға байланысты екінші Тараптың қызметкеріне (қызметкерлеріне) қатысты қылмыстық іс қозғау туралы ақпарат не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы өзге де анық ақпарат алған кезде), мұндай Тарап бұл туралы екінші Тарапты хабардар етуге міндеттенеді. тиісті фактілер (бұдан әрі-Хабарлама) және екінші Тараптан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық болмағаны немесе болмауы мүмкін екендігі туралы растау алынғанға дейін шарт бойынша міндеттемелерді орындамауға құқылы. Көрсетілген Растауды екінші Тарап хабарлама алынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ұсынуы тиіс.

8.4. Тарап сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы анық ақпарат алған кезде және баптың ережелері сақталған кезде екінші Тарапқа тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты біржақты тәртіппен толық немесе ішінара орындаудан бас тартуға, сондай-ақ екінші Тараптан Шартты бұзудан келтірілген залалдың өтелуін талап етуге құқылы

9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

9.1 Осы Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық немесе тиісінше орындаған сәтке дейін әрекет етеді.

использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее-Коррупционные правонарушения).

8.3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предложения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее- Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

8.4. Сторона при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия на то другой Стороны, кроме случаев, прямо

9.2. Осы Шарттың шарттары кез келген үшінші Тарап үшін құпия болып табылады және екінші Тараптың жазбаша келісімі болмаса, Қазақстан Республикасы заңнамасында тікелей қарастырылған басқа жағдайлардан бөлек, Тараптармен жариялануға жатпайды.

9.3. Тараптардың ешқайсысы өздерінің құқықтарын, міндеттемелерін оның ішінде осы шарт бойынша қызмет көрсету нәтижелерінен алынған ақпаратты, қандай да бір үшінші Тарапқа басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз беруге құқысы жоқ.

9.4. Шартқа өзгерістер мен Қосымшалар жарамды болып табылады, егер олар жазбаша түрде болса және екі жақтың уәкілетті тұлғаларымен қол қойылған болса.

9.5. Осы шарт бойынша қаралған және талап етілген барлық хабарламалар және басқа хабарламалар жазбаша түрде құрылуы тиіс. Тараптарға егер жеке, факс, телекс немесе басқа тараптың мекен жайы бойынша курьерлік поштамен тиісті түрде барлық хабарламалар жеткізілген болса, онда хабарлама Тараптарға жеткізілген болып есептеледі. Мекен-жай, ағымдағы шот, сонымен қатар Тараптардың жаңа жетекшіні тағайындау өзгерген жағдайда келесі растайтын құжатпен телефакс, келесі құжаттық растауымен электрондық мекен-жай арқылы осы жайлы бір-бірін дереу хабардар етеді.

9.6. Энергетикалық ресурстарға, материалдарға, амортизациондық аударымдарға тарифтер, сонымен қатар жаңа техниканы пайдалануға енгізуі, инфляция өсуі өзгерген кезде осы шарттың қызмет көрсету құны Орындаушымен қайта қаралуы мүмкін, Орындаушы қызметтің құны өзгергенге дейін 15 күнтізбелік күннің ішінде Тапсырысшыны хабардар етеді.

9.7. Жаңа құн бойынша қызмет төлемінен Тапсырысшы бас тартқан жағдайда, Тапсырысшы Орындаушыны 5 күнтізбелік күннің ішінде хабарлама алған кезден бастап хабардар етеді, Шарт Тапсырысшының бастамасымен бұзылған болып есептеледі, сонымен қатар алдын ала төлем нақты көрсетілген қызметтерді шегергеннен кейін қайтарылады.

9.8. Шарт бұзылғаннан кейін немесе оның іс-әрекетінің мерзімі аяқталғаннан кейін қаржылық міндеттемелер ұсынылған қызметтердің толық есебіне дейін жарамды болып қалдырылады.

9.9. Осы Шарт әрбір Тарап үшін 1 (бір) данадан, бірдей заңдық күші бар, орыс және қазақ

предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права, обязательства, в том числе информацию, полученную в результате оказания Услуг по настоящему Договору какой-либо третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

9.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они предъявлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

9.5. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по настоящему Договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления считаются предоставленными Стороной должным образом, если они будут предоставлены лично, по факсу, электронной почте или курьерской почтой по адресу другой Стороны. При изменении адреса, расчетного счета, также при назначении нового руководителя Стороны немедленно уведомляют об этом друг друга по телефаксу, электронной почте с последующим документальным подтверждением.

9.6. При изменении тарифов на энергоносители, материалы, амортизационные отчисления, а также вводом в эксплуатацию новой техники, ростом инфляции стоимость Услуг по настоящему Договору может быть пересмотрена Исполнителем, о чём Исполнитель уведомляет Заказчика за 15 (пятнадцать) календарных дней до изменения стоимости Услуг.

9.7. В случае отказа Заказчика от уплаты Услуг по новой стоимости, Заказчик уведомляет Исполнителя в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления от Исполнителя, после чего Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика, при этом произведенная предоплата подлежит возврату за вычетом суммы за фактически оказанные услуги.

9.8. После расторжения Договора или по окончании срока его действия финансовые обязательства остаются действительными до полного расчета за предоставленные услуги.

9.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. В случае любого смыслового расхождения между текстами на казахском и русском языках, текст настоящего Договора на русском языке

тілдерінде 2 (екі) түпнұсқалық данада құрастырылады, Осы шарттың мәтініндегі қазақ және орыс тілдерінде кез келген мағыналық жағынан келіспеушіліктер болған жағдайда, орыс тілі басым болады.

9.10. Осы Шарт негізгі мерзімнің соңында Тапсырысшының бастамасымен ұзаруы мүмкін, сонымен бірге Тапсырысшы шартты пайдалану мерзімі аяқталғанға дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде жазбаша хабарлама жіберуге міндетті.

10. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

ОРЫНДАУШЫ:

Қазақстан Темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ»

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұрсұлтан қ., Қонаев к-сі, 6

БСН 020 540 003 431

«ҚТЖ «ҰК» АҚ - «Автоматтандыру және цифрландыру дирекциясы» филиалы»

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұрсұлтан қаласы, Алматы ауданы, Сороковая станциясы, Ж. Жабаев көшесі, 57

Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұрсұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 6

БСН: 170341021567

БСК: HSBKKZKX

ЖСК: KZ376018871000274711

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ»

«ҚТЖ «ҰК» АҚ - «Автоматтандыру және цифрландыру дирекциясы» филиалы директорының қаржы, қамтамасыз ету және HR жөніндегі орынбасары
_____ Байдаулетов Р. А.

МП

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

ТОО «
»

Директоры

_____ ФИО

М.О.

будет преобладать.

9.10. Настоящий Договор по истечении основного срока действия при соглашении сторон может подлежать пролонгации по инициативе Заказчика, при этом Заказчик обязан направить письменное уведомление за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты истечения срока действия договора.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО «Национальная компания «Қазақстан Темір жолы»

Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, ул. Кунаева 6

БИН 020 540 003 431

Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации»

Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Алматинский район, ст. Сороковая, ул. Жамбыла Жабаева 57

Фактический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул.Кунаева 6

БИН: 170341021567

БИК: HSBKKZKX

ИИК: KZ376018871000274711

АО «Народный Банк Казахстана»

Заместитель директора по финансам, обеспечению и HR филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации»

_____ Байдаулетов Р.А.

МП.

ЗАКАЗЧИК:

ТОО ""

Директор

_____ ФИО

М.П.

ақпарат беру шартына
№ _____ "____" _____ 2022 г

Құпиялық туралы келісім

Нур-Султан қ. 2022 ж. «____» _____

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі «Ашатын тарап»), «Автоматтандыру және цифрландыру дирекциясы» директорының қаржы, қамтамасыз ету және HR жөніндегі орынбасары Р. А. Байдаулетов 2022 жылғы 27 маусымдағы №1297 сенімхат негізінде әрекет етеді, бір Тараптан және « » жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі «Алушы тарап» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін Бас директоры екінші Тараптан жеке қолданыстағы Жарғы негізінде «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар жүк вагондары туралы ақпаратты беру шарты негізінде, сонымен қатар өзара қызығушылық білдіретін мәселелер бойынша (бұдан әрі-«Рұқсат етілген мақсат») ақпарат алмасу мақсатында, төменде айтылғандар жайында құпиялық туралы осы келісімді (бұдан әрі-Келісім) жасасты.

1. Келісім мәні

1. Осы Келісімнің мәні - Рұқсат етілген мақсатты жүзеге асыру үшін Ашатын тараптың құпиялы ақпаратын пайдалану және жария ету шектерін белгілеу болып табылады.

Құпиялы ақпарат дегеніміз Ашатын тараптың қызметтік пайдалануға арналған мәліметтерін және мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерін қоспағанда, Ашатын тараптың коммерциялық және/немесе заңмен қорғалатын өзге құпиясын құрайтын ақпарат, сонымен бірге үшінші тараптарға белгісіз болуына байланысты және/немесе Ашатын тараптың ішкі құжаттарына және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құпиялы деп танылған, нақты немесе ықтимал түрде құндылығы бар, жалпы қол жетімді емес немесе ішінара қол жетімді ақпарат (бұдан әрі - құпиялы ақпарат).

Құпиялы ақпаратқа Алушы тарапқа жазбаша, ауызша және кез келген басқа нысанда (ақпараттың электрондық жеткізгіштерінде және т.б.) «Құпиялы» деген белгісі бар және/немесе құпиялы

информации о грузовых вагонах
№ _____ от «____» _____ 2022 г

Соглашение о конфиденциальности

г. Нур-Султан «____» _____ 2022 года

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - «Раскрывающая сторона») в лице заместителя директора по финансам, обеспечению и HR филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» Байдаулетова Р.А. действующего на основании доверенности № №1297 от 27 июня 2022 года, с одной стороны, и ТОО "____" в лице Директора _____ (далее - «Получающая сторона»), действующего на основании Устава, с другой Стороны, а по отдельности «Сторона» или как указано выше совместно именуемые «Стороны», в рамках договора на предоставление информации о грузовых вагонах, а также для обеспечения бесперебойной работы перевозочного процесса, представляющим взаимный интерес (далее - «Разрешенная цель»), заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является определение границ использования и разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны для реализации Разрешенной цели.

Под конфиденциальной информацией понимается информация, составляющая коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну, за исключением сведений для служебного пользования и сведений, составляющих государственные секреты Раскрывающей стороны, а также информация Раскрывающей стороны, которая не является общедоступной или является частично доступной, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам и/или признанная конфиденциальной согласно внутренним документам Раскрывающей стороны и/или законодательству Республики Казахстан (далее - конфиденциальная информация).

К конфиденциальной информации относится информация, предоставленная Получающей стороне в письменной, устной и любой другой форме (на электронных носителях информации и др.), с пометкой «Конфиденциально» и/или обозначенная

ақпарат ретінде, тиісті хабарлама белгі, немесе тиісті ақпараттан көшірме немесе үзінді қою арқылы белгіленген ақпарат жатады.

Танысу құқығы берілмеген заңды және/немесе жеке тұлғаларға құпиялы ақпаратты құрайтын материалдарды ұсыну, беру, жөнелту, жариялау, жеткізу немесе ол жайында кез-келген тәсілмен хабарлау құпиялы ақпаратты жария ету болып танылады.

1. Осы Келісімге сәйкес Алушы тарап құпиялы ақпаратты қабылдайды және оны сақтауға, жарияламауға, сондай-ақ құпияда сақталуын және құпиялы ақпараттың осы Келісімнің 5-тармағында көрсетілген тұлғалардың таратпауын қамтамасыз етуді міндеттенеді.

2. Құпия ақпаратты пайдалану тәртібі

3. Осы Келісім арқылы Тараптар құпиялы ақпарат тек Рұқсат етілген мақсатты іске асыру үшін ғана жарияланатындығына келіседі, егер Тараптар осы Келісімге қосымша келісім жасасу арқылы өзге жайында келісімге келмесе.

4. Құпиялы ақпарат осы Келісімге қосымшаға сәйкес нысан бойынша құпиялы ақпаратты қабылдау-тапсыру актісі негізінде Ашатын тарапқа беріледі.

Алушы тарап құпиялы ақпараттың жариялануын немесе пайдаланылуын болдырмау үшін Алушы тарап өзінің меншікті құпиялы ақпаратына қатысты дәрежеде жоғары құпия дәрежесін сақтауға міндеттенеді,

5. Осы Келісімде белгіленген тәртіппен Алушы тарапқа берілген құпиялы ақпарат келесі шарттар сақталған жағдайда, Алушы тараптың:

1) егер аталған тұлғалар Алушы тарап атынан Рұқсат етілген мақсатты іске асыруға тікелей қатысатын болса және құпиялы ақпаратты тек Рұқсат етілген мақсатты іске асыру үшін ғана пайдаланатын болса;

2) егер мұндай тұлғалар осы Келісімнің тиісті шарттарымен өздеріне берілетін құпиялы ақпаратты жарияламауға және құпияда ұстауға белгіленген нысанда міндеттемелер қабылдаса;

3) компаниялар және құнды қағаздар туралы қолданыстағы заңнаманы немесе Алушы тараптың,

как конфиденциальная информация путем проставления соответствующего грифа уведомления, копии или выдержки из соответствующей информации.

Под разглашением конфиденциальной информации понимается передача, предоставление, пересылка, публикация или доведение материалов, составляющих конфиденциальную информацию, или сообщение о них любыми способами до юридических и/или физических лиц, которым не предоставлено право ознакомления с ними.

2. Согласно настоящему Соглашению Получающая сторона принимает конфиденциальную информацию, обязуется сохранять в тайне и не разглашать ее, а также обеспечить сохранение в тайне и неразглашение конфиденциальной информации лицами Получающей стороны, указанными в пункте 5 настоящего Соглашения.

2. Порядок использования конфиденциальной информации

3. Настоящим Стороны соглашаются, что конфиденциальная информация разглашается исключительно и только для реализации Разрешенной цели, если Стороны не согласятся об ином путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

4. Конфиденциальная информация передается Раскрывающей стороной на основании акта приема-передачи конфиденциальной информации по форме согласно приложению к настоящему Соглашению.

Получающая сторона во избежание разглашения или использования конфиденциальной информации обязуется соблюдать высокую степень секретности, которую Получающая сторона соблюдала бы в отношении своей собственной конфиденциальной информации.

5. Конфиденциальная информация, предоставленная Получающей стороне в порядке, определенном настоящим Соглашением, может быть разглашена Получающей стороной только своим работникам и должностным лицам, руководителям, акционерам и их аффилированным лицам при соблюдении следующих условий:

1) если указанные лица непосредственно участвуют в реализации Разрешенной цели от имени Получающей стороны и будут использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях реализации Разрешенной цели;

2) если такими лицами в установленной форме приняты на себя обязательства сохранять в тайне и не разглашать предоставляемую им конфиденциальную

оның аффилирленген тұлғасының акцияларына баға белгіленетін қаржылық биржаның талаптарын сақтау үшін қажет дәрежеде және мұндай жарияланым үшін әрбір тарап алдын ала екінші тараптың жазбаша келісімін алатын болса және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен және негізде құпиялы ақпаратты беруді жүзеге асыратын болса, сондай-ақ құпиялы ақпарат жарияланатын тұлғаларға мұндай ақпаратқа қатысты олардың тарапынан жасалатын құқықтық емес әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында жауапкершілік қарастырылғаны ескертілетін болса, тек өзінің қызметкерлеріне, лауазымды тұлғаларына, басшыларына, акционерлеріне және олардың аффилирленген тұлғаларына жария етілуі мүмкін.

Жоғарыда аталған тұлғалардың құпиялы ақпаратқа қатысты құпиялылық талаптарын кез-келген бұзуы осы Келісім бойынша міндеттемелерді Алушы тараптың бұзуы болып табылады.

6. Келісімге қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде алушы Тарап Құпиялы ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалардың тізімін Алушы Тарапқа беруге міндетті.

7. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе осы Келісім бойынша өзгедей көзделмесе, Алушы тарап:

1) құпияда қатаң сақтауға, жария етпеуге, құпияны толық немесе ішінара бермеуге, мазмұнын талқыламауға, көшірмені бермеуге, жарияламауға, құпиялы ақпаратты үшінші тұлғаларға қандай-да бір түрде жария етпеуге, Ашатын тараптың алдын-ала жазбаша келісімінсіз мұндай ақпаратқа ие болу фактісі туралы мәліметтерді жарияламауға;

2) құпиялы ақпаратты қорғау және рұқсат етілмеген жарияланымның алды алу үшін барлық шараларды қолдануға және барлық заңды тәсілдерді қолдануға;

3) құпиялы ақпаратты осы Келісімде белгіленген мақсаттарда ғана пайдалануға міндеттенеді.

8. Ашатын тарап кез-келген түрде (қағаз тасығышта және электрондық тасығышта) беретін құпиялы ақпарат Ашатын тараптың меншігі болып табылады.

9. Уәкілетті мемлекеттік орган құпиялы ақпаратты Қазақстан Республикасының

информацию на условиях, соответствующих настоящему Соглашению;

3) в той степени, в которой это необходимо для соблюдения применимого в том или ином случае законодательства о компаниях и ценных бумагах или требований фондовой биржи, на которой котируются акции Получающей стороны, ее аффилированного лица, при условии, что в каждом случае такая сторона должна предварительно получить письменное согласование другой стороны для такого разглашения и осуществить передачу на основании и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также предупредить лиц, которым разглашается конфиденциальная информация, о том, что неправомерные действия с их стороны по отношению к такой информации влекут за собой предусмотренную законодательством Республики Казахстан ответственность;

Любое несоблюдение вышеуказанными лицами требований конфиденциальности в отношении конфиденциальной информации будет являться нарушением Получающей стороной обязательств по настоящему Соглашению.

6. В течение 5 дней календарных дней с даты подписания Соглашения, Получающая сторона обязана предоставить Раскрывающей стороне список лиц, которые получают доступ к конфиденциальной информации.

7. Получающая сторона обязуется, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или настоящим Соглашением:

1) строго хранить в тайне, не разглашать, не передавать полностью или частично, не обсуждать содержание, не предоставлять копии, не публиковать, не разглашать в какой-либо иной форме третьим лицам конфиденциальную информацию, а также сведения о факте обладания такой конфиденциальной информацией без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны;

2) предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного разглашения;

3) использовать конфиденциальную информацию только в целях, установленных настоящим Соглашением.

8. Конфиденциальная информация в любом виде (на бумажном и электронном носителе), переданная Раскрывающей стороной, является собственностью Раскрывающей стороны.

9. В случае требования уполномоченного государственного органа о передаче конфиденциальной информации в соответствии с

заңнамасына сәйкес беруді талап еткен жағдайда, Алушы тарап құпиялы ақпараттың берілгені туралы Ашатын тарапқа міндетті түрде жазбаша хабарлауы тиіс және мұндай ақпаратты беруді Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген негізде және тәртіпте жүзеге асыруы тиіс.

10. Алушы тарап құпиялы ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органға берген жағдайда, онда ол уәкілетті мемлекеттік органды мұндай ақпаратқа қатысты олардың тарапынан болуы мүмкін құқықтық емес әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында жауапкершілік қарастырылғаны туралы ескертуі қажет.

11. Алушы тарап осы Келісімнің талаптарынан басқа жағдайларда, Ашатын тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз құпиялы ақпаратты толық немесе ішінара бермеуге, жарияламауға немесе қандай да бір жолмен белгілі етпеуге және құпиялы ақпаратты иелену фактісі туралы мәліметтерді үшінші тұлғаларға жария етпеуге міндетті.

12. Алушы тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құпиялы ақпараттың ашылғаны, заңсыз берілгені немесе пайдаланғаны, жылыстағаны, сондай-ақ Ашатын тараптың құпиялы ақпараттың қорғалуын ұйымдастыруға қойылатын талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілік шегеді және алынған ақпаратты және құжаттарды осы Келісімде көрсетілген мақсаттардан басқа өз мақсаты үшін, сондай-ақ үшінші тұлғалардың мақсаттары үшін пайдаланбауға міндеттенеді.

13. Ашатын тараптың ақпаратты беру және растаушы құжаттарды ұсыну туралы сұрауды жіберу арқылы осы Келісімнің талаптарын Алушы тараптың сақтауын, Алушы тараптың жеке ноутбуктарында және басқа сыртқы тасығыштарда сақталған ақпаратты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, Алушы тарап ұсынған құпиялы ақпараттың сақталуына бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды Алушы тараптың орындауын тексеруге құқы бар.

14. Ақпараттың құпиялылығын бірінші тараптың екінші тарапқа жіберетін жазбаша хабарламасы арқылы Тараптар қосымша белгілеуі мүмкін.

законодательством Республики Казахстан. Получающая сторона обязана письменно уведомить Раскрывающую сторону о передаче конфиденциальной информации и осуществить передачу такой информации на основании и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10. В случае, когда Получающая сторона предоставляет конфиденциальную информацию уполномоченному государственному органу, то она должна предупредить уполномоченный государственный орган о том, что неправомерные действия с их стороны по отношению к такой информации влекут за собой предусмотренную законодательством Республики Казахстан ответственность.

11. Получающая сторона обязана не передавать полностью или частично, не разглашать или иным образом не делать конфиденциальную информацию известной третьим лицам и не разглашать третьим лицам сведения о факте обладания конфиденциальной информацией без предварительного письменного разрешения Раскрывающей стороны, кроме как на условиях настоящего Соглашения.

12. Получающая сторона несет в соответствии с законодательством Республики Казахстан ответственность за разглашение, неправомерную передачу или использование, возможную утечку конфиденциальной информации, а также нарушение требований к организации защиты конфиденциальной информации Раскрывающей стороны и обязуется не использовать полученные информацию и документы для собственных целей, а также для целей третьих лиц, кроме цели, указанной в настоящем Соглашении.

13. Раскрывающая сторона имеет право проверить соблюдение Получающей стороной требований настоящего Соглашения путем направления запроса о предоставлении информации и подтверждающих документов, выполнение Получающей стороной организационных и технических мероприятий, направленных на сохранение представленной Получающей стороной конфиденциальной информации, включая, но не ограничиваясь, информацией, сохраненной на личных ноутбуках и других внешних носителях Получающей стороны.

14. Конфиденциальность информации дополнительно может быть установлена Сторонами путем письменного уведомления, направляемого Раскрывающей стороной Получающей стороне.

15. В случае разглашения Получающей стороной конфиденциальной информации третьим

15. Осы Келісімнің шарттары бойынша рұқсат талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, Алушы тарап Ашатын тараптың жазбаша рұқсатынсыз үшінші тарапқа құпиялы ақпаратты ашқан жағдайда, Алушы тарап Ашатын тарапқа келтірілген шығындарды өтейді.

3. Ерекшеліктер

16. Құпияда сақтауға және жарияламауға жатпайтын ақпаратқа мыналар жатады:

1) Ашатын тарап Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ресми жарияланған хабарламалардағы және есептердегі, баспасөз релиздеріндегі, сонымен бірге жарнамалық хабарламалардағы мәліметтер;

2) жалпыға мәлім және Алушы тарап растай алатын ашық қол жетімділікте тұрған немесе осы Келісімнің бұзылуы нәтижесінде емес жалпыға мәлім болған ақпарат;

3) Алушы тарап тәуелсіз жасаған (әзірлеген), құжатпен растала алатын ақпарат;

4) жарияламау туралы міндеттемесіз үшінші тараптан Алушы тарап заңды түрде алған ақпарат, егер бұл үшінші тарап құпиялылықты сақтау бойынша қандай да бір міндеттемені бұзбағаны Алушы тарапқа белгілі болса.

4. Құпия ақпаратты қайтару

17. Ашатын тарап кез келген уақытта, соның ішінде осы Келісімнің әрекет ету мерзімінің өтуі бойынша немесе осы Келісімнің әрекет етуі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Алушы тараптан құпиялы ақпараттың қайтарылуын немесе Ашатын тараптың көздеуі бойынша жойылуын талап етуге құқы бар.

18. Алушы тарап Ашатын тарап белгілеген мерзімде құпиялы ақпаратты, құпиялы ақпаратқа жататын барлық материалдарды, құжаттарды және оларға сілтемелерді, сондай-ақ көшірмелерді Ашатын тарапқа қайтаруға немесе жоюға міндетті, сондай-ақ Алушы тарап үшінші тарапқа берген құпиялы ақпаратқа жататын барлық материалдарды және құжаттарды үшінші тараптың қайтаруына

лицам без получения письменного разрешения Раскрывающей стороны, за исключением случаев, когда такое разрешение не требуется по условиям настоящего Соглашения, Получающая сторона возмещает Раскрывающей стороне причиненные этим убытки.

3. Исключения

16. К информации, не подлежащей сохранению в тайне и неразглашению, относятся:

1) сведения, содержащиеся в сообщениях и отчетах, официально опубликованных Раскрывающей стороной в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в пресс-релизах, а также в рекламных сообщениях;

2) информация, являющаяся общеизвестной и находящаяся в открытом доступе, что может быть подтверждено Получающей стороной, или которая становится общеизвестной не в результате нарушения настоящего Соглашения;

3) информация, независимо созданная (разработанная) Получающей стороной, что может быть подтверждено документально;

4) информация, правомерно полученная Получающей стороной от третьего лица без обязательства о неразглашении, при условии, что это третье лицо, насколько Получающей стороне известно или должно быть известно, не нарушает какое-либо обязательство по соблюдению конфиденциальности той информации.

4. Возврат конфиденциальной информации

17. Раскрывающая сторона вправе в любое время, в том числе по истечении срока действия Соглашения или досрочного прекращения действия настоящего Соглашения, потребовать от Получающей стороны возврата или уничтожения конфиденциальной информации по усмотрению Раскрывающей стороны.

18. Получающая сторона в срок, установленный Раскрывающей стороной, обязана вернуть Раскрывающей стороне или уничтожить все документы и другие материалы, а равно и копии, содержащие конфиденциальную информацию или ссылающиеся на нее, а также оказать Раскрывающей стороне содействие в возвращении или уничтожении

немесе жойылуына көмек көрсетуге міндетті.

19. Құжаттарды, басқа материалдарды, сондай-ақ олардың көшірмелерін немесе оларға сілтеме жасаған, құпиялы ақпараты бар сілтемелерді жою Ашатын тараптың сұрауы бойынша жүзеге асырылады және Ашатын тарап өзінің қалауы бойынша жою кезінде қатысуы мүмкін (бұл жайында Алушы тарапқа жазбаша хабарлама жіберіледі).

5. Жауапкершілікті реттейтін құқық және дауларды шешу

20. Осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар осы Келісімде және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жауапкершілікте болады.

21. Алушы тарап осы Келісім бойынша міндеттемелер мен талаптарды бұзған жағдайда, Алушы тарап Ашатын тараптың барлық шығындарын өтеуге міндетті.

22. Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талдануы және реттелуі мүмкін.

23. Келісім бойынша немесе Келісімге қатысты не онымен байланысты не Келісім негізінде жасалған іс-әрекеттерге қатысты Тараптар арасында туындауы мүмкін кез-келген алауыздықтар, даулар немесе талап-шағымдар, Келісімнің мазмұнына, талаптарына немесе Келісімнің бұзылуына қатысты кез-келген дау шек қойылмай, Алушы тарап пен Ашатын тарап арасындағы келіссөздер арқылы реттелуі тиіс.

Реттелмеген даулар Нұр-Сұлтан қаласында сот арқылы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаралады.

6. Санкциялық ескерту

24. Тараптар осы Келісімді Алушы тараптың кепілдіктері негізінде және оларды адал ниетке сүйене отырып жасайды. Алушы тарап мыналарға кепілдік береді:

1) Алушы тарап та, оның аффилирленген тұлғалары да, Алушы тараптың барлық

третьими лицами документов и других материалов, содержащих конфиденциальную информацию, которые были переданы третьим лицам Получающей стороной.

19. Уничтожение документов, других материалов, а равно и их копий, содержащих конфиденциальную информацию или ссылающихся на нее, осуществляется по запросу Раскрывающей стороны, которая по своему усмотрению вправе присутствовать при уничтожении (о чем направляется письменное уведомление Получающей стороне).

5. Ответственность, регулирующее право и разрешение споров

20. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Соглашением и законодательством Республики Казахстан.

21. Получающая сторона обязана возместить все убытки Раскрывающей стороны в случаях нарушения Получающей стороной обязательств и условий по настоящему Соглашению.

22. Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Любые разногласия, споры или претензии, которые могут возникнуть между Сторонами по поводу Соглашения или в отношении Соглашения, либо в связи с ним или с действиями, совершенными на основании Соглашения, включая без ограничений любой спор относительно содержания, условий, действительности или нарушения настоящего Соглашения, должны быть урегулированы между Получающей стороной и Раскрывающей стороной посредством переговоров.

Неурегулированные споры рассматриваются в судебном порядке в г. Нур-Султан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

6. Санкционная оговорка

24. Стороны заключают настоящее Соглашение на основании гарантий Получающей стороны и добросовестно полагаясь на таковые. Получающая сторона гарантирует, что:

1) ни Получающая сторона, ни его

акционерлері де Еуропалық Одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы тағайындалған азаматтар мен бұғатталған тұлғалар тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шот немесе толассыз төлем жасайтын шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң тарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List - SDN негізіндегі емес санкциялар тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы басқаратын (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), сондай-ақ экстерриториялық әсері бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне;

2) Келісімді жасасу және/немесе оны Алушы тараптың орындауы осы тармақтың а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпаса;

3) Алушы тарап Келісім бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Келісімге сәйкес оны нақты орындаған күнге дейін төлемдерді жүзеге асыру үшін пайдаланылатын Алушы тараптың, соның ішінде меншікті және корреспонденттік шоттарын қоса алғанда, шоттары активтерді тоқтатып қоюға жататын ЕО қаржылық санкцияларына жататын жеке тұлғалардың, топтардың және ұйымдардың шоғырландырылған тізіміне кірмеген қаржылық мекемелерде (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), және/немесе Ұлыбританияда қаржылық санкцияларды орындау жөніндегі органы қаржылық санкциялар мақсаттарының шоғырландырылған тізіміне (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), және/немесе SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List - арнайы тағайындалған азаматтардың және бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account

аффилированные лица, ни все акционеры Получающей стороны не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие;

2) заключение Соглашения и/или его исполнение Получающей стороной не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

3) в день, когда Получающая сторона обязана исполнить соответствующее обязательство по Соглашению и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Соглашением – счета Получающей стороны, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по данному Соглашению, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список

or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шот немесе толассыз төлем жасайтын шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN негізіндегі емес санкциялар тізімі) АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы басқаратын (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) және банктерде орналасқанына;

4) осы Келісімге Алушы тараптың атынан қол қойған тұлға(лар) Еуропалық Одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы тағайындалған азаматтардың және бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шот немесе толассыз төлем жасайтын шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі) NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN негізіндегі емес санкциялар тізімі) АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы басқаратын (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), сондай-ақ экстерриториялық әсері бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне.

25. Егер Алушы тараптың кез келген кепілдігі жалған, шүбәсіз емес және (немесе) дұрыс емес болған жағдайда, Алушы тарап екінші Тарапқа Алушы тараптың шүбәсіз немесе дәл болмаған мұндай кепілдігі нәтижесінде немесе байланысты тікелей және/немесе жанама залалдарды екінші Тараптың сұрау салуын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, өтеуге міндетті. Бұл ретте Ақпаратты ашушы тарап осы Келісімді біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

26. Келісімге қол қойылған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық акті қабылданған енген немесе қолданыстағы Санкциялық актіге өзгертулер енгізілген жағдайда немесе тиісті

иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

4) лицо(а), подписывающее(ие) настоящее Соглашение от имени Получающей стороны, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

25. В случае, если какая-либо гарантия Получающей стороны окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Получающая сторона обязана возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Получающей стороны, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Раскрывающая сторона вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке

26. В случае, если после Даты заключения Соглашения будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в

юрисдикциядағы құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесі немесе шешімі негізінде, қолданыстағы Санкциялық актінің («Жаңа санкциялар») қолдану аясы өзгереді және мұндай Жаңа санкциялар:

1) ойлы және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе елеулі түрде кедергі келтіруі мүмкін; және/немесе

2) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама залалдарға үздіксіз қол жеткізе алмауына (олардың ойлы қорытындысы бойынша) әкеліп соқты немесе әкелуі мүмкін; және/немесе

3) өнімді/қызметтерді жеткізуді бұзуға немесе тоқтата тұруға әкеліп соқты не болмаса тудыруы мүмкін;

4) Тараптардың кез келгенінің сақтауы мүмкін емес немесе Жаңа санкциялар елеулі түрде кедергі келтіретін материалдық қарыз туралы келісімдерінде қамтылған Тараптардың кез келгенінің міндеттемелерінің (ковенанттарын) бұзылуна әкеп соқтырады; және/немесе

5) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеліп соққан немесе мұндай төмендеу мүмкіндігі бар тиісті рейтингтік агенттік жазбаша түрде растаған төмендеу (бірге – «Жаңа санкциялар салдары»), мұндай Тарап ол туралы екінші Тарапқа жаңа санкциялар қабылданған күннен бастап, 10 күн ішінде жазбаша нысанда (осы бапта көзделген әрбір хабарлама, бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып, оған бұл санкциялардың әсері туралы хабарлайды.

27. Санкциялар туралы хабарлама берілген күннен бастап 20 күннен кешіктірмей, Тараптар осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін, сондай-ақ Жаңа санкциялардың мұндай теріс әсерін болдырмау немесе азайту үшін ықтимал заңды және негізді шаралар, соның ішінде осы Келісімге өзгерістер енгізу, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алу үшін адал талқылау және Жаңа санкциялардың орындалуына ықтимал ықпалға қатысты өз ұстанымдарын келісу үшін кездесу(лер)/келіссөздер («Ақ ниетті келіссөздер») өткізеді.

28. Егер Тараптар Адал ниетті келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол

силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

1) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Соглашению; и (или)

2) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

3) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;

4) повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

5) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством, (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

27. Не позднее 20 дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящее Соглашение, получение

жеткізсе, Тараптар 20 күн ішінде не болмаса олар келіскен басқа мерзім ішінде осы Келісім Тараптарының Жаңа санкцияларды немесе оларды орындауда қолданудың бұзылуын болдырмауға мүмкіндік беретін шараларды іске асыру үшін ойға қонымды күш-жігер жұмсайды.

29. Егер Тараптар Адал ниетті келіссөздер өткізілгеннен кейін бірінші күнінен кейін 20 күн мерзімінің аяқталуына қарай келісімге қол жеткізе алмаса, кез келген Тараптар кез келген уақытта Жаңа санкциялар салдарларына алып келген Жаңа санкциялар қолданылатын («Тыйым салынған тарап») немесе туындаған Тарапқа келісімге қол жеткізілмегені туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізілмегені туралы хабарлама») жібере алады. Келісімге қол жеткізілмегені туралы мұндай хабарлама жіберілген жағдайда, Тарап Келісімді біржақты тәртіппен бұзуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптар

30. Ашатын тарап Алушы тарапқа сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың (бұдан әрі - Саясат) қағидалары мен талаптары туралы хабарлайды. Осы Келісімді жасасу арқылы Алушы тарап жариялаушы тараптың саясатымен танысқандығын растайды. Осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар өз қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын сақтауға және орындауға, сондай-ақ осы Келісімнің мақсаттары үшін қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілерде және шет мемлекеттердің заңнамалық актілерінде көзделген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға жол бермеуге міндеттенеді.

31. Осы Келісімнің мақсаттары үшін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға пара беру, алу немесе коммерциялық пара беру немесе Тараптар қызметкерінің өзінің қызметтік жағдайын

разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

28. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 20 дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Соглашения.

29. При не достижении Сторонами согласия по истечении 20 дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о не достижении согласия («Уведомление о не достижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

7. Антикоррупционные требования

30. Раскрывающая сторона информирует Получающую сторону о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции Раскрывающей стороны (далее – Политика). Заключение настоящего Соглашения Получающая сторона подтверждает ознакомление с Политикой. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей настоящего Соглашения международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

31. К коррупционным правонарушениям в целях настоящего Соглашения относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное

Тараптардың заңды мүдделеріне қайшы келетіндей ақша, құндылықтар, сыйлықтар және басқа да мүлдітік немесе мүлдітік қызметтер түрінде жеңілдіктер алу мақсатында жасалынған қасақана әрекеттері, физикалық немесе моральдық сипаттағы, өзіне немесе үшінші тұлғаларға басқа мүлдітік құқықтар алу немесе белгілі бір адамға осындай артықшылықтарды заңсыз беру және т.б. жеке тұлғаларға және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына немесе Тараптың тұрғылықты жеріне және/немесе бизнесіне (бұдан әрі - Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар) сәйкес басқа да мүлдітік жеңілдіктер мен артықшылықтар алу жатады.

32. Егер Тарапта Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық болғаны немесе болуы мүмкін деген болжам туындаған кезде (екінші Тараптың қызметкер(лер)іне қатысты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауына байланысты қылмыстық іс қозғалғаны туралы ақпарат не болмаса Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы шынайы ақпарат алған кезде), мұндай Тарап бұл туралы екінші Тарапқа тиісті фактілерді көрсете отырып, жазбаша нысанда хабарлауға (бұдан әрі - Хабарлама) міндеттенеді және осы Келісім бойынша міндеттемелерді екінші Тараптан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың болмағандығы немесе болуы мүмкін емес екендігі туралы растама алғанға дейін орындамауға құқылы. Аталған растаманы екінші Тарап хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде ұсынуы тиіс.

33. Ашатын тарап Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасалғаны туралы шынайы ақпарат алған және осы баптың ережелерін сақтаған кезде, екінші Тарапқа тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, осы Келісімді бір жақтан немесе ішінара орындаудан бас тартуға, сондай-ақ екінші Тараптан осы Келісімнің бұзылуына байланысты келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқылы.

34. Келісімнің Тараптарында Келісімнің қандай да бір ережелері бұзылғаны немесе бұзылуы мүмкін деген күдік туындаған кезде Келісімнің Тараптары кез келген ыңғайлы тәсілмен, соның ішінде ол туралы байланысу ақпараты Ашушы тараптың корпоративтік веб-сайтында орналастырылған

использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные правонарушения).

32. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по настоящему Соглашению до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

33. Раскрывающая сторона при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением настоящего Соглашения.

34. При возникновении у Сторон Соглашения подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Соглашения, Стороны Соглашения обязуется незамедлительно уведомить друг друга любым удобным способом, в том числе посредством «горячей линии», контактная

«жедел желі» арқылы дереу хабардар етуге міндеттенеді.

8. Қорытынды ережелер

35. Осы Келісім Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2022 жылғы «31» «желтоқсанға» дейін күшінде болады. Бұл ретте жарияланатын ақпарат Осы Келісімнің күші аяқталғаннан кейін немесе Келісімнің күші мерзімінен бұрын тоқтатылғаннан кейін 5 жыл бойы құпиялы болып табылады.

36. Тараптардың келісімі бойынша Келісімге Қазақстан Республикасының заңнамасына, Тараптардың ішкі актілеріне қайшы келмейтін өзге талаптар белгіленуі мүмкін.

37. Осы Келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының азаматтық заң нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Осы Келісімге барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалуы, Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған болуы тиіс. Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған құжаттарға Тараптар мөрлерінің бедері басылуы керек.

Осы Келісімге тиісті нысанда жасалған өзгерістер мен толықтырулар оның ажырамас бөлігі болып табылады.

38. Осы Келісім 4 (төрт) бірдей данада, мемлекеттік және орыс тілдерінде, тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалды және олардың әрқайсысы түпнұсқа құжат болып саналады және олардың барлығы бір заңды құжатты білдіреді. Осы Келісімнің мемлекеттік тілдегі нұсқасы мен осы Келісімнің орыс тіліндегі нұсқасының арасында қайшылықтар болған жағдайда, осы Келісімнің орыс тілдегі нұсқасы басымдыққа ие.

7. Тараптардың қолдары

«Тарап 1»

«ҚТЖ» ҰК» АҚ - «Автоматтандыру және цифрландыру дирекциясы» филиалы директорының қаржы, қамтамасыз ету және HR жөніндегі орынбасары»

_____ Байдәулетов Р. А.

информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте Раскрывающей Стороны.

8. Заключительные положения

35. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» «декабря» 2022 года. При этом разглашаемая информация является конфиденциальной в течение 5 лет после окончания или прекращения настоящего Соглашения.

36. По соглашению Сторон в Соглашении могут быть установлены иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, внутренним актам Сторон.

37. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон. На документах, подписанных уполномоченными представителями Сторон, необходимо проставить оттиски печатей Сторон.

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

38. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четыре) идентичных экземплярах, на государственном и русском языках, по одному экземпляру для каждой из сторон, причем каждый из них считается оригинальным документом, и все они представляют собой один и тот же юридический документ. В случае каких-либо расхождений между версией настоящего Соглашения на государственном языке и версией настоящего Соглашения на русском языке, версия настоящего Соглашения на русском языке имеет преимущественную силу.

7. подписи Сторон

«Сторона 1»

«Раскрывающая сторона»

Заместитель директора по финансам, обеспечению и HR филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации»

МО

«Алушы Тарап»

**«» ЖШС
Бас директоры**

М.О.

Байдаулетов Р.А.

**МП
Получающая сторона»**

**Генеральный директор
ТОО «»**

М.П.

Құпиялық туралы келісімге қосымша

«___» _____ 20__ ж

№ _____

№ р/с	Ақпарат атауы	Бет саны	Құжат түрі: Электронды/қағаз жүзінде	Құжат типі: түпнұсқа/ көшірме	Көшірмелер саны
1	2	3	4	5	6
1	ҚТЖ» »ҰК» »АҚ ақпараттық жүйелерінен мәліметтер»	1	Электронды/қағаз жүзінде	көшірме	1

Ашушы тарап

«ҚТЖ » ҰК» АҚ - «Автоматтандыру
және цифрландыру дирекциясы»
филиалы директорының қаржы,
қамтамасыз ету және HR жөніндегі
орынбасары»

_____ Байдәулетов Р. А.

МО

Қабылдаушы тарап

ТОО " "

Директор _____

МО

Приложение
к Соглашению о
конфиденциальности
от «__» _____ 20__ года
№ _____

№ п/п	Наименование информации	Количество страниц	Вид документа: электронный/ бумажный	Тип документа: оригинал/ копия	Количество экземпляров
1	2	3	4	5	6
1	Сведения из информационных систем АО «НК «КТЖ»	1	электронный/ бумажный	копии	1

Раскрывающая сторона
Заместитель директора по финансам,
обеспечению и HR филиала АО «НК
«КТЖ» - «Дирекция автоматизации и
цифровизации»

МП Байдаулетов Р.А.

Получающая сторона
ТОО " "

Директор_____

Ақпарат қызмет көрсету
шартына №2 қосымша
«__» _____ 2022 ж

КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ТІЗБЕСІ

№ Р/ н	Қызмет атауы	Қысқаша сипаттама	Өлшем бірлігі	саны	Бірлік бағасы, теңге, ҚҚС қоса есептегенде
1	Вагонның вагон үлгісінің деректері бойынша (ҚР жолдары бойынша, вагон саны 200-ден жоғары болғанда), тәулігіне 1 вагонға орналасу туралы ақпарат ұсыну. Есеп бақылауға берілген вагондар санынан жүргізіледі.	Вагонның вагон үлгісінің деректері бойынша (ҚР жолдары бойынша, вагон саны 200-ден жоғары болғанда), тәулігіне 1 вагонға орналасу туралы ақпарат ұсыну. Есеп бақылауға берілген вагондар санынан жүргізіледі.	вагон		15,96
2	Тәулігіне 1 вагонға 200-ден астам вагондар саны кезінде, ҚР шегінен тыс жолдың вагон үлгісінің деректері бойынша, вагонның дислокациясы туралы ақпаратты ұсыну (өзара ақпарат алмасу шеңберінде Теміржол әкімшілігінен түсетін мәліметтер шегінде ұсынылады). Есеп бақылауға берілген вагондар санынан жүргізіледі.	Тәулігіне 1 вагонға 200-ден астам вагондар саны кезінде, ҚР шегінен тыс жолдың вагон үлгісінің деректері бойынша, вагонның дислокациясы туралы ақпаратты ұсыну (өзара ақпарат алмасу шеңберінде Теміржол әкімшілігінен түсетін мәліметтер шегінде ұсынылады). Есеп бақылауға берілген вагондар санынан жүргізіледі.	вагон		15,96
3	Жаңа клиентті қосқан кезде АСОУП жүйесінен ұсынылатын ақпарат форматтарын теңшеу	Жаңа клиентті қосқан кезде АСОУП жүйесінен ұсынылатын ақпарат форматтарын теңшеу	анықтама	1	149618,56

Орындаушы:

Байдаулетов Р.А.

М.О.

Тапсырыс беруші:

М.П.

Приложение №2
к Договору на предоставление
информации о грузовых вагонах
№ _____
от «__» _____ 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Наименование Услуг	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу в тенге, с учётом НДС
1	Предоставление информации о дислокации вагона по данным вагонной модели дороги (по дорогам РК, при количестве вагонов свыше 200), за 1 вагон в сутки. Расчет производится из количества вагонов поданных на отслеживание	Предоставление информации о дислокации вагона по данным вагонной модели дороги (по дорогам РК, при количестве вагонов свыше 200), за 1 вагон в сутки. Расчет производится из количества вагонов поданных на отслеживание	вагон		15,96
2	Предоставление информации о дислокации вагона по данным вагонной модели дороги за пределами РК, при количестве вагонов свыше 200 (предоставляется в пределах сведений поступающих от железнодорожных администрации в рамках взаимобмена информацией) за 1 вагон в сутки. Расчет производится из количества вагонов поданных наработку данных	Предоставление информации о дислокации вагона по данным вагонной модели дороги за пределами РК, при количестве вагонов свыше 200 (предоставляется в пределах сведений поступающих от железнодорожных администрации в рамках взаимобмена информацией) за 1 вагон в сутки. Расчет производится из количества вагонов поданных наработку данных	вагон		15,96
3	Настройка форматов предоставляемой информации из системы АСОУП при подключении нового клиента	Настройка форматов предоставляемой информации из системы АСОУП при подключении нового клиента	анықтама	1	149618,56

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Байдаулетов Р.А.

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Жүк вагондары туралы ақпаратты
берудің шартына
№3 қосымша

«__» _____ 2022__ ж

Форматы туралы ақпаратты орналастыру бойынша КЗХ жүк тиелген/бос вагондарды жұмыс/емес паркінің меншік/жалға алынған ЖШС «»
кезінде ақпарат беру туралы орналасқан бір вагонның деректері бойынша ВМД (ақпарат беріледі, күн сайын сағат 07:00 және 17:00 Нур-
Султан уақыты қосу, мереке және демалыс күндері), эл мекен-жайы:

электрондық пошта мекенжайларын өзгерткен жағдайда, Тапсырыс беруші электрондық пошта мекенжайларын көрсете отырып, Орындаушыға ресми хат
жолдайды.

вагон №	Станциясы орналасқан	Индексі поезд	Дата орналасқан	Операция	Станциясы тиеу	Тиеу датасы	Тағайындау станциясы	Жүктің аты
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Орындаушы:

Байдаулетов Р.А.

М.О.

Тапсырыс беруші:

М.П.

Приложение №3
к Договору на оказание
информационных услуг
№ _____
от «_____» _____ 2022 г.

Формат информации о дислокации по КЗХ гружёных/порожних вагонов рабочего/нерабочего парка собственности/арендованного
ТОО «» при предоставлении информации о дислокации одного вагона по данным ВМД (информация предоставляется ежесуточно в
07:00 и 17:00 время Нур-Султана, включая праздничные и выходные дни) на эл адреса:
В случае изменения электронных адресов Заказчик направляет официальное письмо Исполнителю с указанием электронных адресов

№ вагона	Станция дислокации	Индекс поезда	Дата дислокации	Операция	Станция погрузки	Дата погрузки	Станция назначения	Наименование груза
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____ Байдаулетов Р.А.
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Жүк вагондары туралы ақпаратты
берудің шартына
№4 қосымша
«__» _____ 2022__ ж

Қазақстан Республикасының (Ресей) шегінен тыс ТМД деректеріне сәйкес вагондарды ауыстыру туралы ақпарат беру 200-ден астам вагондар (ақпарат алмасу шеңберінде темір жол әкімшілігінен алынған ақпарат шегінде ұсынылады) Ақпарат мереке және демалыс күндерін қоса есептегенде тәулік сайын Нур-Султан уақыты бойынша 07:00 және 16:00 электрондық мекен-жайға жіберіледі): _____
электрондық пошта мекенжайларын өзгерткен жағдайда, Тапсырыс беруші электрондық пошта мекенжайларын көрсете отырып,
Орындаушыға ресми хат жолдайды

вагон №	орын ауыстыру күні	Орын ауыстыру стансасы	Белгіленген станса	пойыз индексі	Операция	Жүк атауы
1	2	3	4	5	6	7

Орындаушы:

Байдаулетов Р.А.

М.О.

Тапсырыс беруші:

М.П.

Приложение №4
к Договору на оказание
информационных услуг
№ _____
от «_____» _____ 2022 г.

Предоставление информации о дислокации вагона по данным ВМД за пределами Республики Казахстан (Россия), при количестве вагонов свыше 200 (предоставляется в пределах сведения поступающих от железнодорожных администраций в рамках взаимобмена информацией), за 1 вагон в сутки (информация предоставляется ежедневно в 07:00 и 16:00 время Нур-Султана, включая праздничные и выходные дни) на эл адрес:

В случае изменения электронных адресов Заказчик направляет официальное письмо Исполнителю с указанием электронных адресов

№ вагона	Дата дислокации	Станция дислокации	Станция назначения	Индекс поезда	Операция	Наименование груза
1	2	3	4	5	6	7

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Байдаулетов Р.А.

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

М.П.